

공동사업 협정서

제1조(목적) 본 협정서는 아래 사업을 []와 []가 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여, 성공적인 사업수행을 위하여 공동으로 연대하여 사업을 영위할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 사 업 명 :
2. 계약금액 :
3. 발주자명 :

제2조(공동기관) 공동기관의 명칭, 사업소의 소재지·대표자는 다음과 같다.

1. 명 칭 :
2. 주사무소소재지 :
3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동기관의 구성원) ①공동기관의 구성원은 다음과 같다.

- 1.[] 기관 (대표자:)
- 2.[] 기관 (대표자:)
- 3.[] 기관 (대표자:)

②공동기관의 대표자는 주관기관인 []로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동기관을 대표하며, 공동기관의 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 사업에 관하여 발주자와 체결한 계약(이하 “사업계약”)의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 사업과 관련한 권리의무관계가 남아 있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동기관 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실·근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) ①공동기관 구성원은 사업계약 및 「액화석유가스 소형저장탱크와 배관망 설치 사업 운영요령」(이하 “운영요령”)에 따른 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

②공동기관의 하도급자 및 납품업자에 대해서도 공동연대로 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동기관의 구성원은 다른 구성원의 동의를 받지 않고 분담부분의 일부를 하도급 할 수 없다.

제8조(거래계좌) 사업비 및 운영비 등은 공동기관의 대표자 또는 각 구성원의 다음 계좌로 지급받는다.

- 1.[] 기관(공동기관대표자) : []은행, 계좌번호 , 예금주
- 2.[] 기관(공동기관대표자) : []은행, 계좌번호 , 예금주
- 3.[] 기관(공동기관대표자) : []은행, 계좌번호 , 예금주

제9조(구성원의 출자비율) ①당 공동기관의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

- 1.[] 기관(공동기관대표자) : 00%
- 2.[] 기관(공동기관대표자) : 00%
- 3.[] 기관(공동기관대표자) : 00%

②제1항의 비율은 사업계약의 내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 때에는 이에 따라 변경할 수 있다.

③현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 심사하는 것으로 한다.

제10조(손익의 분배) 사업계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조(권리·의무의 양도 제한) 구성원은 본 협정서에 의한 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동기관의 구성원은 산업통상자원부장관 및 구성원 전원의 동의가 없으면 입찰 및 사업계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

②구성원 중 일부가 파산 또는 해산, 부도 등으로 사업계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존 구성원이 공동 연대하여 사업계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원 만으로는 사업계약 이행요건을 갖추지 못할 경우에는 산업통상자원부장관의 승인을 얻어 당해요건을 충족해야 한다.

③제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 사업계약 이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조(하자담보책임) 공동기관이 해산한 후 사업에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조(운영위원회) ①공동기관은 공동기관구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 사업계약 이행에 관한 제반사항을 협의한다.

제15조(운영요령) 본 협약에 관하여 공동기관은 운영요령에 따른다.

20 . . .

기관명 : 대표자 (서명 또는 인)